

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת חילי טרופר

פ/25/3927

הצעת חוק זכויות נפגעי ונפגעות עבירת מין או אלימות במשפחה בהליך אזרחי, התשפ"ג-2023

- מטרה 1. חוק זה מטרתו לקבוע את זכויותיו של נפגע עבירת מין או אלימות במשפחה בהליכים אזרחיים בבתי משפט בגין ולהגן על כבודו כאדם, בלי לפגוע בזכויותיהם של בעלי דין אחרים.
- עקרונות 2. מתן הזכויות לנפגע עבירה בהליכים אזרחיים בבתי המשפט ייעשה תוך התחשבות בצרכיו, שמירה על כבודו והגנה על פרטיותו ובתוך זמן סביר.
- הגדרות 3. בחוק זה –

"הליך אזרחי" – תובענה אזרחית בגין :

(1) עוולות לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], התשכ"ח-1968¹, כאשר ביסוד עילת התביעה עומדת טענה לביצוע עבירת מין או אלימות במשפחה ;

(2) הפרת חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998² ;

(3) הפרת הוראות סעיף 7 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988³ ;

(4) עבירות מין המנויות בתוספת הראשונה לחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001⁴ (להלן – חוק זכויות נפגעי עבירה) ;

(5) עבירות שאינן עבירות מין המנויות בתוספת הראשונה לחוק זכויות נפגעי עבירה, ובלבד שהעבירה נעברה על ידי בן משפחתו של נפגע העבירה.

"נפגע עבירה" – מי שנפגע במישרין מעבירת מין או אלימות במשפחה ;

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמ' 266.

² ס"ח התשנ"ח, עמ' 166.

³ ס"ח התשמ"ח, עמ' 38.

⁴ ס"ח התשס"א, עמ' 183.

"פרטים אישיים" – כתובת מגורים, כתובת מקום עבודה או מספר הטלפון של נפגע עבירה.

4. דרכי התאמה במימוש זכויות נפגע העבירה (א) מתן הזכויות לנפגע עבירה שהוא קטין ייעשה תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות בנסיבות העניין בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו של הקטין, וברוח עקרונות האמנה בדבר זכויות הילד.

(ב) מתן הזכויות לנפגע עבירה שהוא אדם עם מוגבלות ייעשה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.⁵

(ג) מידע והודעות לפי הוראות חוק זה יימסרו, ככל הניתן, בשפה מובנת לנפגע העבירה.

5. הגנה (א) בהליך האזרחי זכאי נפגע עבירה –

(1) לקבל הגנה, ככל הניתן ועל פי הצורך, מפני הנתבע מבצע העבירה, שלוחיו או קרוביו;

(2) לקבל בבית המשפט, ככל הניתן, הגנה מפני מגע או קשר בלתי נחוץ בינו ובין הנתבע מבצע העבירה, שלוחיו או קרוביו.

(ב) שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות לעניין סעיף זה.

6. הגבלה על מסירת פרטים אישיים של נפגע העבירה (א) בית המשפט בהליך אזרחי לא ימסור לאדם, פרטים אישיים אודות נפגע העבירה, אלא אם כן מצא כי מסירת הפרטים נדרשת לשם ניהול ההליך או לשם טיפול בנפגע העבירה או שיקומו.

(ב) הורה בית המשפט על גילוי פרטים אישיים של נפגע עבירה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא לקבוע תנאים או סייגים לגילוי הפרטים, שתכליתם להגן על פרטיותו של הנפגע.

7. הגבלה על שאלונים וגילוי מסמכים ביקש בעל דין מבית המשפט לאשר מסירת שאלון או דרישת מסירת מידע או מסמכים מבעלי הדין האחרים, בהתאם להוראות פרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018,⁶ לא יאשר בית המשפט שאלה או דרישה כאמור הנוגעת לפרטים אישיים או לעבר מיני של נפגע העבירה, אלא אם כן מצא כי הדבר הכרחי לצורך ההליך שבפניו.

⁵ ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

⁶ ק"ת התשע"ט, עמ' 422.

- חקירה בדבר עבר 8. בית המשפט לא יאפשר חקירה בדבר עברו המיני של נפגע העבירה, בהליך מיני אזרחי לפי חוק זה, אלא אם כן ראה מטעמים מיוחדים שיירשמו כי איסור החקירה עלול לגרום לעיוות דין; חקירה כאמור תיעשה תוך שמירה קפדנית על כבודו ופרטיותו של נפגע העבירה.
- מתן העדות 9. (א) הליך משפטי אשר מעיד בו נפגע עבירה ייקבע, במידת האפשר, כדיון הראשון ביום דיונים בבית המשפט.
- (ב) החל בית המשפט בשמיעת העדות של נפגע העבירה, יסיים, ככל האפשר, בשמיעתה עוד באותו היום שבו החלה; לא הסתיימה שמיעת העדות באותו יום, ישמע אותה בית המשפט, ככל האפשר, ביום למוחרת; בית המשפט, ביוזמתו או לבקשת נפגע העבירה, ידחה את שמיעת העדות אם סבר שהדבר דרוש לטובת נפגע העבירה.
- זכות לנוכחות בדיון 10. נפגע עבירה זכאי שאדם המלווה אותו, לפי בחירתו, יהיה נוכח עימו בדיון הנערך בדלתיים סגורות בבית המשפט הנערך בדלתיים סגורות לפי סעיף 68 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.⁷
- זכות לקבל מידע על 11. (א) נפגע עבירה זכאי לקבל מידע על שירותי סיוע הניתנים לנפגעי עבירות מין ועבירות אלימות במשפחה, בין שהם ניתנים על ידי המדינה ובין שהם ניתנים על ידי גופים לא ממשלתיים.
- (ב) נפגע עבירה זכאי לקבל מידע אודות האפשרות לנקוט הליך אזרחי כנגד מבצע העבירה.
- (ג) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין סעיף זה.
- תיקון חוק בתי המשפט 12. בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984,⁸ בסעיף 68(ב), אחרי פסקה (5) יבוא:
- "(5א) לשם הגנה על עניינו של נפגע עבירת מין או אלימות במשפחה בהליך אזרחי על פי חוק זכויות נפגעי או נפגעות עבירת מין או אלימות במשפחה בהליך אזרחי, התשפ"ג-2023."
- תיקון חוק זכויות נפגעי עבירה 13. בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2021,⁹ בסעיף 9 –
- (1) בכותרת, אחרי "בכתב אישום" יבוא "בהכרעת הדין ובגזר הדין";

⁷ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

⁸ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

⁹ ס"ח התשס"א, עמ' 183.

(2) אחרי "לחוק סדר הדין הפלילי" יבוא "בהכרעת הדין ובגזר הדין";

(3) אחרי "לקבל העתק ממנו" יבוא "גם בדיון הנערך בדלתיים סגורות";

(4) בפסקה (2), אחרי "העיון" יבוא "בכתב האישום" ואחרי "ההעתיק" יבוא "או שיש לדחות לזמן מה את מימוש זכות העיון; הטעמים לאימסירת כתב האישום יימסרו לידי המתלונן או בא כוחו".

תחולת הוראות חוק 14. הוראות חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), התשי"ח-1957¹⁰, יחולו, לתיקון סדרי הדין בשינויים המחויבים, על הליך אזרחי כמוגדר בחוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001 (להלן – חוק זכויות נפגעי עבירה), עיגן זכויות המיוחדות לנפגעי עבירה בהליכים פליליים. בבסיס החקיקה עמדה ההבנה כי ההליך הפלילי שהיה קיים עד אז לא עיגן את המחויבות החברתית הנדרשת כלפי נפגעי עבירה, ואיפשר מציאות משפטית שהדירה בפועל את נפגעי העבירה מההליך או שלא סיפקה הגנה למי שכן בחרו לקחת בו חלק. כלומר עד חקיקת חוק זכויות נפגעי עבירה, ההליך הפלילי איפשר פגיעה נוספת בנפגע העבירה, פגיעה אשר לעיתים מומשה.

על אף השינוי שקידם חוק זכויות נפגעי עבירה, במסגרת הליכים אזרחיים עדיין קיימים הסדרים המאפשרים פגיעה נוספת בנפגעי עבירה, במיוחד בכל הנוגע לנפגעות ונפגעי עבירות מין או אלימות במשפחה. מטרת הצעת חוק זו היא לתקן את המציאות הפוגענית כלפי נפגעות ונפגעי עבירה בהליכים אזרחיים, להבטיח הגנה ראויה עליהם ואת מימוש זכויותיהם.

בשנים האחרונות, ועל רקע מאפייניהן המיוחדים של עבירות המין והאלימות במשפחה, מתחדדת ההבנה בשדה המשפטי והחברתי כי התמודדות ראויה עם תופעת האלימות המינית והפיזית-המשפחתית, מחייבת היכרות עם עולם התוכן והמאפיינים המיוחדים של תופעות אלה. בין היתר, נתונים מצביעים על כך שאחוז קטן בלבד מנפגעות ונפגעי תקיפה מינית או אלימות במשפחה פונים לאפיק המשפטי האזרחי ופועלים בו למימוש זכותם לפיצוי כספי (הצוות להנגשת ההליך האזרחי לנפגעות ולנפגעי עבירה – דין וחשבון, אוגוסט 2022, עמ' 26). אחת הסיבות המרכזיות לנתון מצער זה הוא היעדר הגנה על זכויותיהם ועל כבודם של אותם נפגעים במסגרת ההליך המשפטי. כך, עולה כי רבים מנפגעי ונפגעות עבירות מין או אלימות במשפחה הפונים למערכת המשפט פוגשים מערכת שאינה ערוכה להתמודד עם החוויה הייחודית שעברו, עם מצבם הנפשי ועם הצרכים המיוחדים להם. משום כך, הם מוותרים מראש על כניסה להליך משפטי אזרחי או פורשים ממנו במהלכו. שילוב של ידע טיפולי מתאים והתאמת המערכת לרגישות המובנית של נפגעי העבירה עשויים להפוך את ההליך המשפטי לכלי מעצים בעבורם, ולסייע בהליך השיקום הפרטי שכל אחד מהם עובר, כמו גם להבטיח את אכיפת החוק והנורמות החברתיות. בשל האמור לעיל, מונה צוות ציבורי להנגשת ההליך האזרחי לנפגעות ונפגעי עבירה אשר עסק בבחינה

¹⁰ ס"ח התשי"ח, עמ' 16.

של סוגיית מיעוט תביעות הנזיקין שמגיישים נפגעי ונפגעות עבירה. הצוות הגיש את מסקנותיו לשר המשפטים בחודש אוגוסט 2022 ומקצת מסעיפי הצעת חוק זו מבוססים עליהן (הצוות להנגשת ההליך האזרחי לנפגעות ולנפגעי עבירה – דין וחשבון, אוגוסט 2022). גם הוועדה הבין-משרדית לבחינת הטיפול בנפגעי עבירות מין בהליך הפלילי (ועדת ברלינר) התייחסה לפערים הקיימים בהליך האזרחי אשר עומדים בפני נפגעות ונפגעים המעוניינים לפתוח בהליך כאמור. על יסוד עבודת הוועדה וממצאיה פרסמה נשיאת בית המשפט העליון, כבוד השופטת אסתר חיות, את נוהל "העדת נפגעי עבירות מין בבתי המשפט" אשר מבקש לתת מזור לנפגעות ונפגעי עבירות מין בהליך הפלילי (הוראת נוהל של נשיאת בית המשפט העליון, העדת נפגעי עבירות מין בבתי המשפט (1-21), (20.1.2021)). מקצת ההמלצות בהצעת חוק זו מבוססות על הוראות נוהל זה תוך התאמתן להליך האזרחי.

כמו כן, הצעת החוק מאמצת עקרונות וסעיפים המפורטים בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א–2001, העוסקים בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית ואלימות במשפחה, תוך התאמתם להליך האזרחי. בין ההסדרים מוצע לקבוע הגנה על מסירת פרטים אישיים של נפגע עבירה; הגבלה על שאלונים וגילוי מסמכים; הגבלה על חקירה בדבר עבר מיני; זכות לליווי במהלך הדיון וזכות לקבלת מידע על שירותי סיוע.

הצעת החוק נוסחה בסיוע איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית ויצו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' באב התשפ"ג (26.07.2023)